



PUTUSAN

Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syaiful Amin Bin Abd Manap
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 39/8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Dk. Bulak Banteng Perintis Utama No. 3/8 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota. Surabaya atau tinggal kost didi dalam kos yang beralamatkan di kost di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syaiful Amin Bin Abd Manap ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2025
Terdakwa Syaiful Amin Bin Abd Manap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan tanggal 13 Desember 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu, M. Zainal Arifin, S.H., M.H dari LBH WIRA NEGARA AKBAR, beralamat di Tambak Mayor IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby tertanggal 14 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 18 Desember 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP dengan pidana penjara 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan Penjara.
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,653 (nol, koma enam lima tiga) Gram;
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar, uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);



- 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan Sim Card XL No. 0877-4006-0616

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau advokat Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah atas semua perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP pada hari Minggu Tanggal 12 Oktober 2025 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di dalam kos yang beralamatkan Jl. Tambak Wedi Lama Gg Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP dihubungi melalui telepon whatsapp oleh sdr. DUL (DPO) dengan tujuan untuk menawarkan barang berupa narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengatakan bahwasanya narkotika jenis sabu masih ada satu. Setelah itu sdr. DUL (DPO) sekira pukul 17.00 WIB mengantar secara langsung 1 (satu) buah klip kecil



yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,653 gram kepada terdakwa yang berada di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg Masjid V No.1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila narkotika jenis sabu tersebut semua sudah terjual terdakwa baru membayar kepada sdr. DUL (DPO).

- Bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. DUL (DPO) berencana akan Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual narkotika jenis shabu yang dibeli dari Sdr. DUL (DPO) tersebut kepada dengan Sdr. JO (DPO) dan sdr. SUKRI (DPO) hampir setiap hari dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu dengan cara bertemu langsung di dalam kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg Masjid V No.1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 12.00 WIB saksi M. MASRULLOH BIN ABD. MANAP membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di dalam kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg Masjid V No.1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya.
- Bahwa maksud terdakwa menjual barang narkotika jenis sabu adalah mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat konsumsi narkotika jenis shabu dengan cuma-cuma
- Kemudian berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg Masjid V No.1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya datangnya saksi MUHAMMAD SUB'HAN dan saksi TAUFAN SYAHRIL selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP yang sedang duduk-duduk Santai sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,653 (nol koma enam lima tiga) gram



2. 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic
3. Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit HP warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan simcard XL nomer 087740060616

- Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09752/NNF/2025 atas nama terdakwa **SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 30167/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,653 gram.

KESIMPULAN

- 30167/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 30167/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,653 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2025 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Oktober 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di dalam kos yang beralamatkan Jl. Tambak Wedi Lama Gg Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg Masjid V No.1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya datanglah saksi MUHAMMAD SUB'HAN dan saksi TAUFAN SYAHRIL selaku anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP yang sedang duduk-duduk Santai sehingga ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah klip kecil yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat netto + 0,653 (nol koma enam lima tiga) gram
 2. 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic
 3. Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 4. 1 (satu) unit HP warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan simcard XL nomer 087740060616
- Setelah itu terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika jenis Sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09752/NNF/2025 atas nama terdakwa



SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 30167/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,653 gram.

KESIMPULAN

- 30167/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

- 30167/2025/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto + 0,653 gram
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau advokat Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SUB'HAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama BRIPKA TAUFAN SYAHRIL. melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 Wib Di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya Sehubungan dengan masalah Narkotika golongan I jenis Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang sendiri duduk santai Di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya,
 - Bahwa setelah digeledah ditemukan Barang Bukti diatas lantai kamar kos yang berkaitan dengan perkara Narkotika yaitu:
 - 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,653$ (nol koma enam lima tiga) gram,
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic,
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan Sim Card XL No. 0877-4006-0616,-
 - Bahwa barang bukti shabu berat NETTO $\pm 0,653$ (nol koma enam lima tiga) gram tersebut diakui sebagai milik terdakwa sendiri yang di dapat membeli dari Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN) yang tujuan terdakwa adalah untuk dijual lagi
 - Bahwa terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara diantar secara langsung oleh Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN) kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah terjual tersangka baru membayar kepada Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN).
 - Bahwa terdakwa nantinya memecah shabu tersebut menjadi 13 paket kecil yang di jual seharga Rp 100.000. (seratus ribu rupiah) sehingga bila semua laku terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bahwa terdakwa mengakui telah menjual shabu tersebut ke MASRUL (NAMA PANGGILAN), JO (NAMA PANGGILAN) dan Sdr. SUKRI (NAMA PANGGILAN)
 - Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya
2. Saksi TAUHAN SYAHRIL, Keterangan saksi didalam BAP dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama MUHAMMAD SUB'HAN. melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2025 sekira pukul 14.00 Wib Di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya Sehubungan dengan masalah Narkotika golongan I jenis Shabu.
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang sendiri duduk santai Di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya,
- Bahwa setelah digeledah ditemukan Barang Bukti diatas lantai kamar kos yang berkaitan dengan perkara Narkotika yaitu:
 - 1 (satu) buah klip kecil yang yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,653$ (nol koma enam lima tiga) gram,
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic,
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan Sim Card XL No. 0877-4006-0616,-
- Bahwa barang bukti shabu berat NETTO $\pm 0,653$ (nol koma enam lima tiga) gram tersebut diakui sebagai milik terdakwa sendiri yang di dapat membeli dari Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN) yang tujuan terdakwa adalah untuk dijual lagi
- Bahwa terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 sekira pukul 17.00 Wib dengan cara diantar secara langsung oleh Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN) kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah terjual tersangka baru membayar kepada Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN).
- Bahwa terdakwa nantinya memecah shabu tersebut menjadi 13 paket kecil yang di jual seharga Rp 100.000. (seratus ribu rupiah) sehingga bila semua laku terdakwa mendapat keuntungan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual shabu tersebut ke MASRUL (NAMA PANGGILAN), JO (NAMA PANGGILAN) dan Sdr. SUKRI (NAMA PANGGILAN)
- Atas keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2025 sekira Jam 14.00 Wib di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya berkaitan dengan masalah Narkotika
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Masjid Gg. I Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO $\pm$ 0,653 (nol koma enam lima tiga) gram,
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic,
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan Sim Card XL No. 0877-4006-0616.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tergeletak diatas lantai yang berada di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya adalah milik terdakwa. dengan cara membeli dan diantar secara langsung oleh Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN) kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah terjual terdakwa baru membayarnya
- Bahwa Kemudian shabu tersebut oleh terdakwa di pecah menjadi paket kecil sebanyak 13 poket yang per poketnya terdakwa jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa jika semua laku sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menjual paket shabu tersebut kepada MASRUL (NAMA PANGGILAN), JO (NAMA PANGGILAN) dan Sdr. SUKRI (NAMA PANGGILAN)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan dan keuntungannya telah habis di pakai kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika jenis shabu ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,653 (nol koma enam lima tiga) Gram;
- 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan Sim Card XL No. 0877-4006-0616

Terhadap barang bukti diatas dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di bacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09752/NNF/2025 atas nama terdakwa **SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :**Barang bukti yang diterima :**

- 30167/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,653 gram.

KESIMPULAN

- 30167/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2025 sekira Jam 14.00 Wib di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama



Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya berkaitan dengan masalah Narkotika

- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Masjid Gg. I Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,653$ (nol koma enam lima tiga) gram,
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic,
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan Sim Card XL No. 0877-4006-0616.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tergeletak diatas lantai yang berada di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya adalah milik terdakwa. dengan cara membeli dan diantar secara langsung oleh Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN) kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah terjual terdakwa baru membayarnya
- Bahwa Kemudian shabu tersebut oleh terdakwa di pecah menjadi paket kecil sebanyak 13 poket yang per poketnya terdakwa jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa jika semua laku sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah menjual paket shabu tersebut kepada MASRUL (NAMA PANGGILAN), JO (NAMA PANGGILAN) dan Sdr. SUKRI (NAMA PANGGILAN)
- Bahwa hasil penjualan dan keuntungannya telah habis di pakai kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika jenis shabu ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09752/NNF/2025 atas nama terdakwa **SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA



PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 30167/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,653 gram.

KESIMPULAN

- 30167/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo. UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP** yang dalam



persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum ,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 gram

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*Menerima*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “*Menukar*” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “*Menyerahkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat *metamfetamina* diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan terungkap bahwa : Terdakwa di tangkap pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2025 sekira Jam 14.00 Wib di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya berkaitan dengan masalah Narkotika dan pada saat penggeledahan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Masjid Gg. I Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota Surabaya ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis shabu dengan berat NETTO $\pm$ 0,653 (nol koma enam lima tiga) gram,
- 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic,
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675 dengan Sim Card XL No. 0877-4006-0616.

Dan barang bukti ditemukan tergeletak diatas lantai yang berada di dalam kos yang beralamatkan di Jl. Tambak Wedi Lama Gg. Masjid V No. 1 Rt. 009 Rw. 002 Kel. Tambak Wedi Kec. Kenjeran Kota. Surabaya adalah milik terdakwa. dengan cara membeli dan diantar secara langsung oleh Sdr. DUL (NAMA PANGGILAN) kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan perjanjian apabila barang tersebut sudah terjual terdakwa baru membayarnya

Menimbang bahwa Kemudian shabu tersebut oleh terdakwa di pecah menjadi paket kecil sebanyak 13 poket yang per poketnya terdakwa jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keuntungan terdakwa jika semua laku sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menjual paket shabu tersebut kepada MASRUL (NAMA PANGGILAN), JO (NAMA PANGGILAN) dan Sdr. SUKRI (NAMA PANGGILAN) dan hasil penjualan dan keuntungannya telah habis di pakai kebutuhan sehari-hari dan tersisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09752/NNF/2025 atas nama terdakwa **SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP** yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si,M.Si, FILANTARI CAHYANI, S.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Barang bukti yang diterima :

- 30167/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,653 gram.

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30167/2025/NNF,-: seperti tersebut dalam (I) benar kristal Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam jual beli Narkotika ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas telah jelas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur diatas yaitu membeli dan menjual narkotika golongan 1 bukan tanaman,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas maka keseluruhan dari unsur dakwaan aternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 (selanjutnya disebut KUHP Baru), serta implikasinya terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan mendakwakan perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada saat penyusunan dan pelimpahan surat dakwaan tersebut masih merupakan ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang bahwa pada saat Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, telah berlaku KUHP baru yang semula melalui Pasal 622 ayat (1) huruf w ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, namun ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang juga berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, khususnya dalam Bab III Pasal VII, yang menegaskan bahwa hanya Pasal 112, Pasal 113, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 122, dan Pasal 123 Undang-

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa dengan perubahan tersebut, artinya Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku sebagai hukum positif dengan penyesuaian ancaman pidana sebagaimana Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dimana untuk ancaman pidana pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirubah menjadi dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 618 KUHP Baru, terhadap perkara yang berada dalam masa transisi diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa (asas *lex mitior*);

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tidak lagi mengandung ancaman pidana minimum khusus serta dapat memberikan alternatif pidana denda, sehingga secara objektif lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa jenis dan lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tentu harus mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat serta sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dalam amar putusan. Pemidanaan tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya (korektif), pembelajaran bagi masyarakat, serta upaya perlindungan dari bahaya peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dari pasal yang terbukti telah mengalami penyesuaian dan dapat bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana denda dalam perkara ini, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik penerapan pidana denda dalam perkara narkotika pada tahap pelaksanaan kerap digantikan dengan pidana pengganti, karena terdakwa tidak mampu membayar denda sehingga belum mencerminkan pemidanaan yang proporsional maupun rehabilitative dan juga memperhatikan peran terdakwa dalam perkara *a quo*,



dimana setelah majelis hakim memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sebagai pembeli dan kemudian menjual lagi dengan mengharapkan keuntungan uang dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri, dan membelinya tanda membayar lunas akan tetapi di bayar setelah barang tersebut laku terjual, sehingga dirasa cukup adil apabila terdakwa hanya dijatuhi pidana tanpa dikomulasikan dengan pidana denda (*vide*: Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana);

Menimbang bahwa oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan efektivitas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara tanpa disertai pidana denda telah memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,653 (nol koma enam lima tiga) Gram;
- o 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic;
- o Sim Card XL No. 0877-4006-0616

Oleh karena telah selesai di pakai alat pembuktian maka adalah patut dirampas untuk dimusnahkan

- o Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- o 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 lmei 864091046177675

Oleh karena barang bukti diatas telah selesai di pakai alat pembuktian dan masih bernilai ekonomis maka adalah patut di rampas untuk Negara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL AMIN BIN ABD MANAP** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto $\pm$ 0,653 (nol koma enam lima tiga) Gram;
 - 1 (satu) buah skrup dari sedotan plastic;
 - Sim Card XL No. 0877-4006-0616Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2876/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp warna merah merk OPPO type F9 Imei 864091046177675

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nur`aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Advokatnya.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.
TTD

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Maria Nur`aeni, S.H.